

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag

Nuclear Cargo + Service GmbH
T.a.v. de heer W.Schiffer
Postbus 1365
63514 Rodenbach
Duitsland

**Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en Markten**
Directie Energie en
Duurzaamheid

Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/eleni

Ons kenmerk
ETM/ED / 11002938

Uw kenmerk

Datum 24 januari 2011

Bijlage(n)

Betreft vervoersvergunning

Besluit:

KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN NUCLEAR CARGO+SERVICE VOOR DE
DOORVOER VAN BRANDSTOFELEMENTEN VAN ADVANCED NUCLEAR FUELS (DUITSLAND)
NAAR SIZEWELL NUCLEAR POWER PLANT (VERENIGD KONINKRIJK)

Verleend door:
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE.

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
1 Het besluit	2
1.1 Vergunning	2
1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning	2
1.3 Vergunningsdocumenten	3
1.4 Van toepassing zijnde regelgeving	3
1.5 Voorschriften van de vergunning	4
1.6 Van kracht wording van de vergunning	9
2 De aanvraag	9
2.1 De aanvraagdocumenten	9
2.2 Aanleiding en betekenis van de aanvraag	9
3 Wetgeving, procedures en beoordelingskader	10
3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en procedurebepalingen	10
3.2 Beoordelingskader: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten	10
3.3 Deskundigheid	11
3.4 Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar, schade of hinder	11
3.5 Maatregelen in het kader van fysieke beveiliging en financiële zekerheidstelling	12
4 De toetsing van de aanvraag	12
4.1 Rechtvaardiging	12
4.2 ALARA en dosislimieten	13
4.3 Fysieke beveiliging en financiële zekerheidstelling	14
4.4 Conclusie toetsing vergunningaanvraag	14
5 Ondertekening	15
6 Bekendmaking en Bezwaar	15

1 Het besluit

1.1 Vergunning

Op grond van artikel 15 onder a van de Kernenergiewet, juncto artikel 2, eerste lid en artikel 23, eerste lid van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, wordt aan de aanvrager Nuclear Cargo+Service GmbH, Rodenbacher Chaussee 6 te Hanau (Duitsland), vergunning verleend voor het in haar brief van 3 december 2010, aangevraagde binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen per vrachtwagen, het vervoeren over Nederlands grondgebied naar Rotterdam haven en het aansluitend buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen van brandstofelementen van Advanced Nuclear Fuels (Duitsland) met bestemming Sizewell Nuclear Power Plant (Verenigd Koninkrijk), zoals nader omschreven onder 1.2. De onder 1.3 genoemde documenten maken deel uit van de vergunning. De belangrijkste op het vervoer van toepassing zijnde regelgeving wordt weergegeven onder 1.4. Aan de vergunning worden de onder 1.5 gestelde voorschriften verbonden.

1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning

A. De te vervoeren stoffen, de gegevens over de zending en het collo

- De vergunning is geldig voor 15 zendingen brandstofelementen

De volgende gegevens zijn op de zending van toepassing:

- aantal colli : max. 5
- massa U per zending : maximaal 5210 kilogram Uranium met max. 260,5 kilogram U-235
- verrijkingsgraad : max. 5 % U-235
- fysische toestand : vast
- chemische toestand : UO₂
- activiteit per zending : max. 1600 GBq
- type verpakking : IP-2
- kenmerk goedkeuringscertificaat collo : F/347/IF-96 (Dk) (of hogere geldige revisie)
- kenmerk certificaat van erkenning : NL/0204/IF-96 (Rev.3) (of hogere geldige revisie)
- transportindex collo : max. 2
- criticaliteits-veiligheidsindex collo : 0,63
- stralingscategorie collo : III-geel¹
- beveiligingscategorie : III

¹ De juiste categorie wordt vastgesteld volgens 5.1.5.3.4 en tabel 5.1.5.3.4 van het VLG/ADR.

B. Herkomst en bestemming

- herkomst : Advanced Nuclear Fuels (Duitsland)
- bestemming : Sizewell Nuclear Power Plant (Verenigd koninkrijk)
- vervoerder over de weg : Transkem of Wagenborg S&G of de vergunninghouder
- vervoerder over zee : Stena Line of P&O North Sea Ferries²

C. Geldigheid van de vergunning: vervoer, ontheffingen en tijdsduur

- De vergunning is geldig voor (1) het per vrachtwagen binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen, (2) het vervoeren over de weg over Nederlands grondgebied naar Rotterdam haven en (3) het aansluitend per schip buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen.
- Deze vergunning ontheft de afzender niet van de verplichting te voldoen aan de eisen van de overheid van de landen waardoor of waarnaar de colli zullen worden vervoerd.
- De vergunning is geldig tot 31 januari 2012.

1.3 Vergunningsdocumenten

De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- de aanvraag d.d. 3 december 2010
- certificaat van goedkeuring F/347/IF-96 (Dk)
- certificaat van erkenning NL/0204/IF-96 (Rev. 4)

1.4 Van toepassing zijnde regelgeving

De belangrijkste regelgevingen hierbij zijn:

- Kernenergiewet (Kew); in het bijzonder de artikelen 15-19.
- Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen (Bvser).
- Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling.
- Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen.
- Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal.
- IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials, Safety Requirements No. TS-R-1, 2009 edition.
- Regeling Vervoer over land van Gevaarlijke Stoffen (VLG).
- European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)

² In het kader van het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal moet het schip varen onder de vlag van een land dat partij is bij dit verdrag.

1.5 Voorschriften van de vergunning

Fysieke beveiliging:

1. De betrokken bepalingen van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen worden ten aanzien van het vervoer in acht genomen.
2. De colli met splijtstoffen worden verzegeld dan wel in afgesloten en verzegelde laadruimten, vrachtverpakkingen en/of verpakkingseenheden vervoerd.
3. De vergunninghouder geeft, minimaal 2 x 24 uur vóór aankomst van de zending, een transportmelding door aan de volgende instanties:
 - het Korps Landelijke Politiediensten (fax 0343 – 514620), dat optreedt als centraal communicatiepunt voor dit vervoer,
 - de Inspectie Kernfysische Dienst te Den Haag (fax 070 - 3391887 of e-mail: postbus.secretariaatKFD@minvrom.nl).
 - het vergunningverlenend gezag (fax 070 – 3391286 of e-mail: secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl), en
 - de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie vervoer (e-mail gsinfo@ivw.nl, met als onderwerp "radioactieve stoffen").

De transportmelding bevat:

- het vergunningnummer,
- de plaats en vermoedelijke tijdstip van aankomst,
- de naam, de identificatie en het telefoonnummer van de transportleider en het vervoermiddel.

Mutaties in deze gegevens worden onmiddellijk doorgegeven.

Het doorgeven van de transportmelding geschiedt binnen kantooruren.

Indien een transport, waarvoor een vergunning verleend is niet plaatsvindt, wordt dit, behoudens overmachtsituaties, uiterlijk 24 uur vóór het geplande vertrek gemeld.

4. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat vanaf het tijdstip waarop de transportmelding is afgegeven tot het moment dat de bestemming is bereikt de in voorschrift 11 genoemde functionaris voor het vergunningverlenend gezag en het centraal communicatiepunt bereikbaar is. Deze functionaris is gemachtigd besluiten te nemen met betrekking tot de doorgang en de wijze van uitvoering van het transport. Naam, functie en telefoonnummer van deze functionaris zijn vanaf het tijdstip waarop de transportmelding is afgegeven bij het vergunningverlenend gezag en het centrale communicatiepunt bekend.

5. De vergunninghouder organiseert het vervoer zodanig dat, buiten situaties van overmacht, geen tijdelijke opslag in verband met vervoer op Nederlands grondgebied plaatsvindt, en dat een eenmaal aangevangen transport zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.
- 6
 - a. Het vervoer over de weg van de colli met de splijtstoffen, geschiedt langs de in de aanvraag vermelde route namelijk grensovergang Frensdorferhaar of Poppenbrug - A30 - A1 - A12 - A20 - A16 naar Rotterdam haven;
 - b. Het Korps Landelijke Politiediensten kan, in geval de omstandigheden gelet op de te beschermen belangen als bedoeld in artikel 15c, derde lid, Kew, en artikel 7, eerste lid, Bvser het noodzakelijk maken, de voor het vervoer te volgen route wijzigen;
 - c. De bemanning van het voertuig kan in geval van overmacht een verzoek om af te wijken van de route indienen bij het centrale communicatiepunt (tel.0343 - 535236, buiten kantooruren: 0343 - 535353).
7. De vergunninghouder ziet erop toe dat de gegevens over beveiligingsmaatregelen van het vervoer, voor zover dat binnen zijn vermogen ligt, slechts bekend zijn bij degenen, die rechtstreeks bij het vervoer betrokken zijn.
8. De vergunninghouder meldt de aankomst van de zending op de uiteindelijke plaats van bestemming zo spoedig als praktisch mogelijk is, aan:
 - het Korps Landelijke Politiediensten (fax 0343 - 514620), dat optreedt als centraal communicatiepunt voor dit vervoer,
 - de Inspectie Kernfysische Dienst te Den Haag (fax 070 - 3391887 of e-mail: postbus.secretariaatKFD@minvrom.nl).
 - het vergunningverlenend gezag (fax 070 - 3391286 of e-mail: secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl), en
 - de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie vervoer (e-mail ginfo@ivw.nl, met als onderwerp "radioactieve stoffen").
9. Het voertuig dat de splijtstoffen vervoert, beschikt over een telecommunicatievoorziening, die goedgekeurd is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of een mobiele en/of satelliettelefoon, waarmee direct contact te leggen is met het centrale communicatiepunt(tel. 0343 - 535236, fax 0343 - 514620). Indien het vervoer bestaat uit meerdere voertuigen is het voldoende dat één van de voertuigen beschikt over de bedoelde telecommunicatievoorziening, mits het voorste en het laatste voertuig onderling contact kunnen onderhouden.

10. De vergunninghouder verzekert zich er van dat de bemanning van het vervoermiddel dat de splijtstoffen transporteert, uit tenminste twee personen bestaat en voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid die in de vervoerstak gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De bemanning is in staat de omschreven voorzieningen te gebruiken c.q. adequaat te reageren op misbruik.
Voor zover de bemanning Nederlandse functionarissen betreft, wordt een verklaring omtrent het gedrag overlegd.
Voor zover de bemanning buitenlandse functionarissen betreft, wordt voldaan aan de eisen die gelden in het land van vestiging van de vervoerder.
11. Tijdens het vervoer op Nederlands grondgebied is een Nederlands sprekende functionaris, al dan niet deel uitmakend van de bemanning van het voertuig, aanwezig die gemachtigd is te handelen namens de vergunninghouder.
Deze persoon, aan te duiden als transportleider, overtuigt zich er vooraf van dat alle vereiste transportdocumenten en een schriftelijke instructie hoe te handelen met het oog op de fysieke beveiliging (Instructie Transportleider) aanwezig zijn.
De vergunninghouder stelt deze instructie samen door tussenkomst van de coördinator Nucleaire Beveiliging en Safeguards (CNBS) van de Kernfysische Dienst (e-mail: nbs@minvrom.nl). De transportleider draagt kennis van de inhoud van de instructie. De transportleider draagt zorg voor het opvolgen van de instructie en voor een eventuele overdracht van zijn verantwoordelijkheid.
12. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er van de bemanning permanent ten minste één persoon bij het vervoer aanwezig is om het toezicht op het materiaal uit te voeren.
Deze persoon beschikt over een telecommunicatievoorziening, die goedgekeurd is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of een mobiele en/of satelliettelefoon waarmee direct contact te leggen is met het centrale communicatiepunt.
13. De vergunninghouder treedt vroegtijdig in contact met de CNBS (e-mail nbs@minvrom.nl) ter afstemming van data en tijdstippen van aankomst/vertrek van het nucleaire vervoer, alsmede van het aanreiken van de relevante gegevens die nodig zijn voor de door de CNBS te coördineren en samen te stellen draaiboek nucleaire transport beveiligingscategorie III voor de in voorschrift 6 genoemde route.
Dit draaiboek dient onder meer ter naadloze aansluiting op het plan Externe Beveiligingsorganisatie (EBO) en het plan Interne beveiligingsorganisatie (IBO) van de Onderzoekslocatie Petten. Voorts dient dit draaiboek ter monitoring en begeleiding van het nucleaire vervoer over het Nederlandse deel van de route.
CNBS stuurt vóór aanvang van het vervoer een afschrift van dit draaiboek aan de vergunninghouder.

Financiële zekerheidstelling:

14. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat conform het bepaalde in artikel 4 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen een verzekering of andere financiële zekerheid is afgesloten.
Een afschrift van de verzekering of andere financiële zekerheid is bij de vervoersdocumenten aanwezig. Indien een andere partij dan de vergunninghouder de verzekering of andere financiële zekerheid afsluit, worden de schriftelijke afspraken waaruit blijkt dat deze partij de volledige aansprakelijkheid op zich neemt eveneens vooraf overlegd aan het vergunningverlenend gezag.

Stralingsbescherming:

15. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat blootstelling van personen aan straling, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.
16. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat personen, die met betrekking tot het vervoer of opslag in verband met vervoer van colli van categorie II-geel en III-geel namens de vergunninghouder handelingen verrichten waarbij stralingsdosis van meer dan 1 millisievert per kalenderjaar kan worden ontvangen, persoonlijke controlemiddelen dragen. Deze controlemiddelen komen van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instelling of indien het een buitenlandse vervoerder betreft, van een in het betreffende land erkende instelling, welke de gegevens betreffende de ontvangen straling registreert.
17. Het vervoer is onderworpen aan een stralingsbeschermingsprogramma dat systematische voorzorgen bevat die voorzien in een adequate beschouwing van beschermingsmaatregelen tegen straling, zoals omschreven in bijlage 1 van het VLG onder 1.7.2. De aard en omvang van de maatregelen moeten in verhouding staan met de grootte en waarschijnlijkheid van blootstelling aan straling.
Bescherming en veiligheid worden geoptimaliseerd, zodat de grootte van individuele doses, het aantal blootgestelde personen en de waarschijnlijkheid van blootstelling zo laag wordt gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, waarbij economische en sociale factoren in aanmerking worden genomen.
18. De vergunninghouder stelt de Kernfysische Dienst te Den Haag (tel. 070 - 3393888 of fax 070 - 3391887, buiten kantooruren tel. 070 - 3832425) in kennis van elke geconstateerde afwijking ten opzichte van de geldende bepalingen en/of normen voor stralingsniveau en besmetting (zoals omschreven in 4.1.9.1.2, 5.1.5.3 en 7.5.11 CW 33 (3.5) van bijlage 1 van de VLG, tijdens transport of na aankomst van de splijtstoffen.

Algemeen:

19. Het voertuig, het voor het vervoer benodigde materieel en de technische voorzieningen verkeren te allen tijde in goede staat van onderhoud.
20. De betrokken bepalingen van het ADR/de VLG en de IMDG worden in acht genomen.
21. Met betrekking tot het programma van kwaliteitsbeheersing, zoals genoemd in bijlage 1 van het VLG onder 1.7.3, worden richtlijnen gegeven in de publicatie TS-G-1.4, The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material, 2008, IAEA, Wenen. De integrale protocollering van het transportproces heeft betrekking op de fase voorafgaand aan het vervoer (beladen verpakking), het feitelijke vervoer en de fase van ontvangst bij de bestemming.
Uiterlijk twee maanden na de expiratedatum van de vergunning, dan wel gelijktijdig met het indienen van een nieuwe aanvraag wordt bij de Kernfysische Dienst een overzicht ingediend van de onder vergunning uitgevoerde transporten. Dit overzicht bevat informatie over datum aankomst/vertrek, het volgnummer van het transport, de vervoerde hoeveelheden en activiteiten, afnemer(s), feitelijke vervoerder(s).
22. De zending wordt vergezeld met (een kopie van) deze vergunning.
23. Tijdens het vervoer is (een afschrift van) het geldige, originele goedkeuringscertificaat en het geldige Nederlandse certificaat van erkenning van de verpakking aanwezig. Alle bepalingen van het originele goedkeuringscertificaat worden nageleefd.
24. Het vervoer vindt plaats onder exclusief gebruik, zoals omschreven in 1.2.1 van de VLG/ADR en van de IMDG.
25. De vergunninghouder en de namens hem optredende personen volgen in het kader van de gebruikmaking van deze vergunning de instructies op van en namens het vergunningverlenend gezag.
26. Bij vermissing van c.q. een ongeval met colli die splijtstoffen bevatten, worden onmiddellijk gewaarschuwd:
 - het centrale communicatiepunt (tel.0343 – 535236, buiten kantooruren: 0343 – 535353).
 - de Kernfysische Dienst (tel. 070 - 3832425). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
 - de Arbeidsinspectie (tel. 0800 - 27 00 000). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

1.6 Van kracht wording van de vergunning

Deze vergunning wordt van kracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat dit besluit (vergunning) van kracht wordt met ingang van de dag na de termijn van zes weken waarbinnen bezwaren kunnen worden ingediend. Indien gedurende deze termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

2 De aanvraag

2.1 De aanvraagdocumenten

De aanvraag van Nuclear Cargo+Service GmbH (hierna: NCS) is gedateerd op 3 december 2010 en is op 7 december 2010 ontvangen. Op de aanvraag zijn de volgende bijlagen van toepassing:

- certificaat van goedkeuring F/347/IF-96 (Dk)
- certificaat van erkenning NL/0204/IF-96 (Rev. 4)

De eisen die aan een aanvraag om een vervoersvergunning worden gesteld zijn vermeld in artikel 3 en 24 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Bvser). Naast de namen en adressen van aanvrager, afzender en ontvanger moet onder meer worden opgegeven het traject waarlangs het vervoer zal plaatsvinden, het type vervoermiddelen de transportperiode, de aard en de eigenschappen van de te vervoeren stoffen alsmede het type verpakking het betreft en de maatregelen die zijn getroffen om een veilig verloop van het vervoer te bewerkstelligen. De aanvraag voldoet aan de gestelde vereisten.

Het vervoer over de weg zal worden uitgevoerd langs één van de kortst mogelijke routes, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van (auto)snelwegen. Het vervoer gaat van grensovergang Frensdorferhaar of Poppenbrug - A30 - A1 - A12 - A20 - A16 naar Rotterdam haven.

2.2 Aanleiding en betekenis van de aanvraag

Ongeveer iedere 18 maanden dient in de kerncentrale van Sizewell (Verenigd Koninkrijk) een deel van de brandstofelementen in de reactor te worden vervangen door nieuwe brandstofelementen. Deze transporten voorzien in de aanlevering van de nieuwe brandstofelementen en vinden regelmatig plaats.

De aanvraag noemt als vergunningsduur de periode tot 31 januari 2012. De geldigheidsduur van het goedkeuringscertificaat van het collo F/347/IF-96 (Dk) en bijbehorende Nederlandse validatie eindigen op 30 september 2013.

3 Wetgeving, procedures en beoordelingskader

3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en procedurebepalingen

A. Vergunningsvereiste

Voor het gevraagde binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het aansluitend vervoeren van het materiaal is een vergunning vereist op grond van artikel 15, onder a, Kew, juncto artikel 2, eerste lid en artikel 23, eerste lid van het Bvser.

B. Bevoegd gezag

Door Koninklijk Besluit van 9 oktober 2010 (Stb. 2010, 722) is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bevoegd te beslissen op een aanvraag voor invoer en vervoer van splijtstoffen.

C. Procedure vergunningverlening

Hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de procedure die van toepassing is ter verkrijging van de gevraagde vergunning. Dat wil zeggen dat bij de totstandkoming van de beschikking niet de inspraakprocedure van afdeling 3.4 van de Awb wordt gevolgd en dat de verleende vergunning openstaat voor de bezwaar- en beroepsprocedures als gegeven in Hoofdstuk 6 van de Awb.

In het kader van de vergunningverlening is getoetst aan de Kew, aan de Awb, alsmede aan de hoofdprincipes van het stralingsbeschermingsbeleid: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten.

3.2 Beoordelingskader: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten

In artikel 15b, eerste lid, van de Kew worden de belangen genoemd uitsluitend op grond waarvan een vergunning kan worden geweigerd, zoals de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen.

De drie hoofdprincipes van het stralingsbeschermingsbeleid, rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten, zijn afkomstig van de Euratom richtlijn nr. 96/29. Deze richtlijn is geïmplementeerd in het Besluit stralingsbescherming en het Bvser.

1. Rechtvaardiging wil zeggen dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich mee brengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht.
2. Toepassing van ALARA (As Low As Reasonably Achievable) is de optimalisatie, gericht op beperking van (de kans op) emissies en op beperking van blootstelling. Optimalisatie vindt plaats zowel in de voorbereidings- en planningsfase, voordat de activiteit is begonnen, als in de fase nadat de activiteit is toegestaan en tot uitvoering wordt gebracht. ALARA leidt tot een proces waarbij gestreefd wordt naar een kans op schade die zo klein is als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden

verwezenlijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke en economische factoren en het omvat zowel milieuhygiënische als arbeidshygiënische aspecten.

3. Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, namelijk indien het toepassen van rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau te bereiken. De in verschillende situaties van toepassing zijnde dosislimieten zijn in het Bvser en het Besluit stralingsbescherming neergelegd.

Voor alle duidelijkheid: de dosislimieten hebben alleen betrekking op situaties bij normale bedrijfsvoering. Hieraan dient dus de toegestane blootstelling te worden gerelateerd.

3.3 Deskundigheid

Voor een verantwoorde uitvoering van handelingen met splijtstoffen is het van belang dat deze onder leiding en toezicht van verantwoordelijk deskundigen worden uitgevoerd en de nodige instructies voor betrokkenen zijn opgesteld. In dit kader dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat het transport wordt begeleid door verantwoordelijken die de kennis hebben om in alle gevallen die zich tijdens de transporten kunnen voordoen op adequate wijze in het belang van de bescherming van mens en milieu op te treden. Deskundigheid is vereist zowel op grond van het Besluit stralingsbescherming als vanuit de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

3.4 Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar, schade of hinder

In verband met de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen -zoveel als redelijkerwijs mogelijk is- geldt dat de transportverpakking daarbij beschouwd moet worden als het belangrijkste element. De transportverpakking dient er voor om in alle denkbare gevallen er in te voorzien dat er geen radioactiviteit in het milieu wordt verspreid en de straling zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt afgeschermd. Gelet op het goedkeuringscertificaat van het collo voldoet deze aan de daaraan in internationaal verband te stellen eisen, van het Internationaal Atoomagentschap van de Verenigde Naties te Wenen, IAEA, en de daarop gebaseerde regelingen van de VLG / ADR. Op grond daarvan wordt een dergelijk collo in alle lidstaten aanvaard voor vervoer, mits de daarbij behorende voorschriften zoals in deze regelingen en het goedkeuringscertificaat zijn vastgelegd, in acht worden genomen.

Tevens draagt de vergunninghouder er zorg voor dat de vervoerder van dit materiaal (zoals genoemd in paragraaf 1.2 onder B. Herkomst, bestemming en vervoerder) voldoet aan de eisen die worden gesteld in de VLG / ADR.

Wat betreft de terminologie het volgende. Onder verpakking wordt verstaan het samenstel van onderdelen dat nodig is voor het volledig omsluiten van de radioactieve inhoud. Onder collo wordt verstaan de verpakking met radioactieve inhoud. In de praktijk wordt vaak het begrip "container" gebruikt waarmee "collo" of "verpakking" wordt bedoeld.

De eisen die de IAEA en de daarop gebaseerde regelingen hebben betrekking op colli, dus op verpakkingen inclusief de radioactieve inhoud. Naast een adequate verpakking is tevens van belang dat de uitvoering van het transport als zodanig op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Met het oog op dit aspect zijn de voorschriften onder 1.5 "Voorschriften van de vergunning" opgenomen.

3.5 Maatregelen in het kader van fysieke beveiliging en financiële zekerheidstelling

Vanwege het feit dat dit transport onbestraalde splijtstof betreft, is in het kader van het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981. 7)³ en de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen vereist dat de bepalingen van het Verdrag en de Regeling worden nageleefd.

Met het oog op financiële zekerheidstelling, als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, mag het vervoer over Nederlands grondgebied slechts geschieden indien degene, die aansprakelijk is voor schade ter dekking van zijn aansprakelijkheid een verzekering heeft afgesloten of andere financiële zekerheid heeft gesteld als bedoeld in dat besluit.

4 De toetsing van de aanvraag

4.1 Rechtvaardiging

Het beginsel van de rechtvaardiging is bij vervoer met name van toepassing op de wijze van vervoer, de route en de bestemming. Het feit dat voor een inrichting ooit een bedrijfsvergunning is verleend, is op zich al voldoende rechtvaardiging dat met aan- en afvoer van de benodigde splijtstoffen voor de bedrijfsvoering al rekening is gehouden.

De wijze van vervoer wordt als zodanig gerechtvaardigd door het feit dat daarbij gebruik gemaakt wordt van een gecertificeerde verpakking.

De keuze van de route naar Rotterdam haven wordt als zodanig gerechtvaardigd omdat deze zo veel mogelijk over auto(snel)wegen verloopt en één van de kortst mogelijke routes is, zodat een spoedig verlopend transport mogelijk is en zoveel mogelijk vermeden wordt om in de nabijheid van drukke stedelijke gebieden te komen. Uitsluitend in geval van onvoorziene

omstandigheden (zoals problemen met het verkeer of openbare orde) op de dag van het transport is het verstandig het Korps Landelijke Politiediensten deze route te kunnen laten wijzigen. Zodoende wordt zorg gedragen dat de belangen bedoeld in artikel 15c, derde lid,

³ De wijziging van dit Verdrag (Trb. 2006,81) is nog niet inwerking getreden.

Kew, en artikel 7, eerste lid, Bvser, ook daadwerkelijk beschermd zijn. In voorschrift 5 is hieraan uitvoering gegeven.
Het bovenstaande laat onverlet dat de burgemeester op grond van toegekende bevoegdheden zo nodig eveneens de route binnen zijn gemeente kan wijzigen.

Het vervoer is een gerechtvaardigde handeling aangezien er geen nieuwe redelijke alternatieven zijn en reeds eerder vergunningen zijn verleend voor soortgelijke transporten (bijlage 1, III.A.4 van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling).

Uit deze overwegingen volgt dat verlening van de gevraagde vergunning gerechtvaardigd is en de belangen genoemd in artikel 15 b van de Kew niet worden geschaad.

4.2 ALARA en dosislimieten

Uit de aanvraag blijkt dat het vervoer zal plaatsvinden met een voor dergelijke transporten internationaal gecertificeerd collo.

In voorgeschreven testen ter verkrijging van het goedkeuringscertificaat moet worden aangetoond dat onder strikt beschreven omstandigheden (zoals valproeven en onderdompeling) het collo zijn insluitings- en afschermingsfunctie blijft behouden en dat geen kritikaliteit kan optreden. Gegeven deze feiten kan het vervoer van onbestraalde splijtstof in dit collo op veilige wijze geschieden. De oorspronkelijk in Frankrijk afgegeven certificaat F/347/IF-96 (Dk) is onder nummer NL/0204/IF-96, revisie 4 gevalideerd, zodat het collo ook op het Nederlandse deel van de transportroute is toegelaten. Het goedkeuringscertificaat van het collo expireert op 30 september 2013. De vergunninghouder dient er voor zorg te dragen dat tijdens het vervoer (een afschrift van) het geldige, originele goedkeuringscertificaat en het geldige Nederlandse certificaat van erkenning van de verpakking aanwezig zijn. Voorschrift 23 is met dit doel opgenomen.

Ten slotte kan het voorafgaande als volgt samengevat worden.

- ALARA-maatregelen ter beperking van de blootstelling aan straling dienen de volgende uitgangspunten in acht te nemen: de bron moet zoveel mogelijk worden afgeschermd,
- er moet zoveel mogelijk afstand tot de bron in acht worden genomen, en
- er moet zo kort mogelijk in de buurt van de bron verbleven worden.

Een goede uitwerking hiervan in dit geval wordt door de volgende maatregelen verzekerd:

- de voorgeschreven transportverpakking is adequaat ("sterk" en voorzien van voldoende afscherming) en mag als "stand der techniek" worden gekwalificeerd,
- de voorschriften van de vergunning (zoals bepalingen met betrekking tot stralingsbescherming, besmettingscontroles en rapportages) zorgen voor verder beperking van de (kansen op) blootstelling, en
- de bepalingen omtrent de daadwerkelijke uitvoering van het transport (route e.d.) zorgen ervoor dat het aantal blootgestelden en de duur daarbij zo beperkt als mogelijk worden gehouden.

Gelet op het voorafgaande wordt vastgesteld dat voor deze transporten in voldoende mate aan de vereisten met betrekking tot ALARA en de dosislimieten wordt voldaan.

4.3 Fysieke beveiliging en financiële zekerheidstelling

De vergunninghouder is verplicht te voldoen aan alle relevante bepalingen voortvloeiende uit het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7) en de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen.

NCS heeft in haar aanvraag aangegeven dat met het oog op financiële zekerheidstelling, als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, een verzekering zal worden afgesloten ter dekking van de aansprakelijkheid tijdens het vervoer over Nederlands grondgebied. In voorschrift 14 is de eis om financiële zekerheidstelling ook als voorschrift verbonden aan de vergunning.

4.4 Conclusie toetsing vergunningaanvraag

Gelet op het hiervoor overwogene wordt vastgesteld dat zich geen weigeringgrond als bedoeld in artikel 15b Kew heeft voorgedaan alsmede dat aan de in acht te nemen principes ter zake van stralenbescherming is voldaan.

5. Ondertekening

Den Haag,
de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

mr. A. van Limborgh
MT-lid directie Energie en Duurzaamheid

6. Bekendmaking en bezwaar

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ALP X/050, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Van het verlenen van deze beschikking wordt melding gedaan op de internet website van het Agentschap NL, voorheen SenterNovem (www.senternovem.nl/stralingsbescherming/verleende_vergunningen).